

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

2327 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 23 de junio de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y la entidad Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. para el desarrollo de las enseñanzas de formación profesional.*

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y la entidad “Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.” para el desarrollo de las enseñanzas de formación profesional, suscrita el 19 de junio de 2026.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 2026.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.

ANEXO

ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA ENTIDAD “GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.” PARA EL DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

REUNIDOS

De una parte, D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, en ejercicio de la competencia para la suscripción de convenios atribuida en el artículo 5.2.g) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, aprobado por Decreto 84/2024, de 10 de junio, en nombre y representación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

De otra parte, D. Luis Carlos Cabrera Peña, en nombre y representación de la sociedad pública mercantil “Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.U.”, con NIF A35378066 y domicilio social en la calle León y Castillo n.º 431, 3.ª planta, Edificio Servicios Múltiples VI, código postal 35007, Las Palmas de Gran Canaria, en calidad de Director Gerente, según consta en la escritura de poder otorgada a su favor el 19 de octubre de 2023 ante la Notaria de Las Palmas de Gran Canaria, Dña. Mercedes Calandria García, bajo el n.º 846 de su protocolo.

Reconociéndose las partes la capacidad jurídica necesaria para obligarse en la formalización de la presente Adenda al Convenio de Cooperación, en su virtud,

EXPONEN

Primero.- En fecha 26 de octubre de 2022, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la extinta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y la entidad Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. suscribieron un Convenio de Cooperación para el desarrollo de las enseñanzas de Formación Profesional.

Segundo.- En relación a la duración del Convenio, la cláusula segunda del mismo estableció un periodo de vigencia de 4 años desde su firma, previéndose que se pudiera prorrogar por un periodo que no exceda de cuatro años adicionales al periodo de vigencia inicial del mismo, siendo inscrito en el Registro de Convenios el 28 de octubre de 2022, con registro n.º 40, por lo que en aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto acordado por las partes, estas podrán acordar unánimemente su prórroga previa suscripción de la correspondiente adenda, tal y como prevé el artículo 7.k) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, de la Presidencia del Gobierno, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que recoge el contenido mínimo de los convenios.

Tercero.- Habrá de tenerse en consideración que la extinta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha pasado a denominarse Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, conforme lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, derogando de forma expresa, conforme a su disposición derogatoria única, el Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, por lo que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes se constituye como una de las partes firmantes del Convenio en sustitución de la antes mencionada. Además, se tendrá en cuenta el Decreto 84/2024, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

Cuarto.- Por otra parte, habrá de tenerse en cuenta, a efectos de su actualización, la entrada en vigor del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, que deroga el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Quinto.- Que las partes han convenido la prórroga del presente Convenio por cuatro (4) años, así como la modificación del clausulado en los términos mencionados.

Sobre la base de estos antecedentes, y al amparo de la legislación vigente, las partes

ACUERDAN

Primero.- Modificar la denominación del Convenio en base a la estructura departamental del Gobierno de Canarias para la XI Legislatura, dispuesto en virtud del artículo 1 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, quedando redactado con el siguiente texto:

“Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la entidad Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.U. para el desarrollo de enseñanzas de Formación Profesional”.

Asimismo, con la finalidad de adaptar la terminología del Decreto mencionado a lo largo de todo el Convenio, en relación a la denominación de la Consejería firmante, donde dice “Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes”, debe decir “Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes”. En añadidura, donde dice “Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos”, debe decir “Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial”.

Igualmente, en todas las referencias al tipo de sociedad de la entidad firmante debe añadirse la letra “U”, al ser esta una Sociedad Anónima Unipersonal.

Segundo.- Modificar el exponendo segundo, quedando redactado en los siguientes términos:

“La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, tiene competencias en materia de Formación Profesional,

en virtud del Decreto 84/2024, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y está capacitada para promover la participación y colaboración con los distintos agentes sociales, administraciones públicas y otras entidades, a través de convenios y acuerdos relacionados con las enseñanzas de su ámbito competencial”.

Tercero.- Modificar el exponendo sexto, quedando redactado en los siguientes términos:

“El Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, establece en su artículo 1 que el presente Real Decreto tiene por objeto el desarrollo de un sistema único e integrado de Formación Profesional, regulado por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación de la Formación Profesional”.

Cuarto.- Modificar la cláusula sexta, eliminando de los representantes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes que conforman la Comisión de Seguimiento la referencia “... o personas ...” quedando redactado de la siguiente manera:

“La Presidencia, por la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial o por persona en quien delegue.

La Vocalía, por la persona responsable del Servicio de Formación Profesional o por persona en quien delegue”.

Asimismo, en la misma cláusula, sustituir la siguiente frase “La Presidencia será ostentada alternativamente por un periodo anual por los titulares o las titulares de las partes” por “La Presidencia será ostentada alternativamente por un periodo anual por cada una de las partes”.

Además, en el último párrafo de la citada cláusula, sustituir la expresión “Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos, ...” por “Las decisiones de la Comisión se adoptarán por consenso, ...”.

Por último, añadir al final de la misma cláusula el siguiente párrafo:

“La asistencia a las referidas reuniones tendrá lugar dentro de la jornada de trabajo establecida reglamentariamente y no conllevará el cobro de indemnizaciones de las establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, ni para los miembros de la Comisión, ni para el personal técnico que eventualmente pudiera asistir en calidad de asesor”.

Quinto.- Prorrogar la vigencia del Convenio, por acuerdo unánime de los firmantes, por un nuevo periodo de cuatro (4) años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.h).2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexto.- El resto del clausulado del Convenio se mantiene inalterado siendo de plena aplicación.

En prueba de conformidad y para la debida constancia, las partes firman la prórroga del Convenio, a 19 de junio de 2026.- El Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Hipólito Alejandro Suárez Nuez.- El Director Gerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.U., Luis Carlos Cabrera Peña.